وانما يدخل العول في أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ثمانية لان عددها ناقص لكونه لو جمعت أجزاؤه الصحيحة كانت أقل منه فاصل اثنين ليس له الا النصف وهو واحد وأصل ثلاثة ليس له جزء صحيح الا الثلث وهو واحد وأما الثلثان فثلث مكرر وأصل أربعة ليس له الا النصف وربع وذلك ثلاثة وأصل ثمانية ليس له الا النصف وربع وثمن وذلك سبعة

(باب ميراث الحمل)

بفتح الحاء ويطلق على ما في بطن كل حبلى والمراد به هنا ما في بطن الآدمية من ولد ويقال امرأة حامل وحاملة اذا كانت حبلى فاذا حملت شيأ على رأسها سميت حاملة لا غير (من مات عن حمل حامل وحاملة اذا كانت حبلى فاذا حملت شيأ على رأسها سميت حاملة لا غير (من مات عن حمل يرثه) ومع الحمل من يرث أيضا (فطلب بقية ورثته) أي الميت (قسمة التركة قسمت) ولا يجبروا على الصبر (ووقف له) أي للحمل (الاكثر من ارث ذكرين أو انثيين) وبهذا قال محمد بن الحسن واللؤلؤي وقال شريك ومن وافقه يوقف نصيب أربعة وروى ابن المبارك هذا القول عن أبي حنيفة ورواه الربيع عن الشافعي وقال الليث وأبو يوسف يوقف نصيب غلام ويؤخذ ضمين من الورثة ووجه الاول كون ولادة التوأمين كثيرة (ودفع لمن لا يحجبه الحمل ارثه كاملا) دفع (لمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه) فمن مات عن زوجة وابن وحمل فانه يدفع للزوجة ثمنها ويوقف للحمل نصيب ذكرين لان نصيبهما هنا أكثر من نصيب أنثيين فتصح المسئلة من اربعة وعشرين للزوجة ثمنها ثلاثة ويدفع للابن سبعة ويوقف للحمل أربعة عشر (ولا يدفع لمن يسقطه) الحمل (شئ) من التركة كمن خلف زوجة حاملا واخوة أو اخوات فانه لا يدفع الى الاخوة ولا الى الاخوات شئ لان الظاهر خروج الحمل حيا مع احتمال كونه ذكرا وهو يسقط الاخوة والاخوات فكيف يدفع لهم شئ مع الشك في الاستحقاق (فاذا ولد) الحمل وتبين ان ارثه أقل مما وقف له (أخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقه) وان أعوز شيأ بأن وقف نصيب ذكرين فولدت ثلاثة ذكور رجع على من هو في يده (ولا يرث) المولود (الا ان استهل صارخا) نص عليه في رواية أبي طالب (أو عطس) أي أتته العطسة ويجوز في مضارعه ضم الطاء وكسرها (أو تنفس أو) ارتضع (أو وجد منه ما يدل على الحياة كالحركة الطويلة ونحوها) كسعال لان هذه الاشياء تدل على الحياة المستمرة (ولو ظهر بعضه) أي بعض الجنين (فاستهل) أي صوت (ثم انفصل ميتا لم يرث) وان اختلف ميراث توأمين واستهل أحدهما واشكل أخرج بقرعة

(باب) حكم (ميراث المفقود)

اسم مفعول من فقدت الشئ أفقده فقدا وفقدانا بكسر الفاء وضمها والفقدان تطلب الشئ فلا تجده وهو قسمان الاول (من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالاسير) فان الاسير معلوم من حاله انه غير متمكن من المجئ الى أهله (والخروج للتجارة) فان التاجر قد يشتغل بتجارته عن العود الى أهله (والسياحة وطلب العلم) فان السائح قد يختار المقام ببعض البلدان النائية عن بلده فالذي يغلب على الظن في هذه الاحوال ونحوها سلامته (انتظر تمام تسعين سنة منذ ولد) قال في الانصاف هذا المذهب وصححه في المهذب لان الغالب انه لا يعيش أكثر من هذا فاشبه التعيين (فان فقد ابن تسعين سنة اجتهد الحاكم) في تقدير مدة انتظاره القسم الثاني من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك وهو المراد بقول المتن (وان كان ظاهرها الهلاك كمن فقد